
대한보디빌딩협회

정기종합감사 처분요구서

2024. 11.



대한체육회
Korean Sport & Olympic Committee

[일련번호: 1]

대한체육회 통보·개선

[제 목] 사무처 운영 및 각종 위원회에 관한 사항

[기관·부서명] (사)대한보디빌딩협회

[내 용]

1. 사무처 운영에 관한 사항

(사)대한보디빌딩협회(이하 ‘협회’라 한다.)는 「정관」 제49조(사무처)¹⁾에 따라 사무처 업무를 총괄하며, 소속 직원을 지휘·감독하는 사무처장을 두어야 한다.

그러나 감사일 현재(2024.8.7.~9.) 협회는 사무처의 업무를 총괄하는 사무처장이 없었고, 사무국장이 실질적인 사무처의 업무를 총괄하고 있어 사무국장이 사무처장의 역할을 대신하고 있다.

협회는 2016년도 당시 국민생활체육전국보디빌딩연합회(이하 ‘연합회’라 한다.)와 통합 후 양 단체의 영역(전문체육, 생활체육)을 유지하고자 A 사무처장(생활체육), B 사무국장(전문체육) 체재로 운영한 바 있다.

하지만 협회는 A 사무처장의 정년퇴직 이후(2018.12.31.) 현재까지 약 6년간 직위에 대한 별도 정리 없이 사무국장 명칭을 그대로 운영하고 있었고, 현재 근무하고 있는 B 사무국장이 전문체육과 생활체육 업무를 총괄하고 있었다.

협회는 사무처장 직위를 운영하지 않는 별다른 사유가 없음에도 불구하고 약 6

1) 대한보디빌딩협회 「정관」 제49조(사무처) ①협회는 사무처를 두며, 사무처에는 사무처장(이하‘처장’이라 한다)과 직원을 둔다. ② 처장은 협회의 임원을 겸직할 수 없으며, 회장의 지휘·감독을 받아 사무처의 업무를 총괄하며, 소속직원을 지휘·감독한다.

년간(2019년~2024년 8월 현재) 사무국장이 사무처장의 업무와 역할을 수행하고 있어 사무처에서는 협회 「정관」을 준수하여 사무처의 안정적 운영을 위해 관련 제규정을 조속히 정비하여 관리자(사무처장, 사무국장) 직위에 대한 정리가 필요하다.

2. 대회위원회, 생활체육위원회, 선수위원회 미구성

협회의 「정관」 제37조(각종 위원회 설치)에 따르면 협회의 사업수행과 목적 달성을 위하여 이사회는 자문 기구로 ▲대회위원회 ▲경기력향상위원회 ▲선수위원회 ▲심판위원회 ▲생활체육위원회를 설치하도록 규정되어 있다.

그리고 협회는 「선수위원회 규정」, 「전국대회 유치·개최 규정」, 「국제경기대회 유치 및 개최 업무 관리 규정」을 제정하여 관리하고 있어 해당 업무와 연관된 위원회 구성 및 운영은 필수적이다.

그 중 「선수위원회 규정」 제2조(목적)에 따르면 위원회는 선수 자격을 심의하고, 선수의 권익을 보호, 증진하는 목적으로 운영해야 한다는 취지가 명시되어 있어 위원회의 구성과 역할이 있음을 알 수 있다.

그러나 생활체육위원회와 대회위원회는 「선수위원회 규정」과 달리 해당 위원회의 별도 규정은 없었지만, 생활체육위원회는 대한체육회로부터 생활체육공모사업(행복나눔사업)을 사업비를 교부받아 진행하고 있고, 대회위원회는 전국체육대회 경기종목, 각종 국내 대회 운영하고 있어 위원회의 구성이 필요하다 할 것이다.

감사일 현재(2024.8.7.~9.) 협회는 5개 위원회(심판위원회, 미래기획위원회, 스포츠지도자 자격 검정 실무위원회, 경기력향상위원회, 도핑방지위원회)만 운영하고 있었다.

그중 「정관」에 규정된 위원회는 경기력향상위원회와 심판위원회만 구성하여

운영하고 있었고, ▲대회위원회 ▲선수위원회 ▲생활체육위원회는 운영하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

협회는 「정관」에 따라 대회위원회, 경기력향상위원회, 선수위원회, 심판위원회, 생활체육위원회가 각각 상이한 역할과 목적을 가지고 있으며, 협회 운영에 필수적인 위원회로 명시되어 있으므로, 해당 위원회를 구성하고 운영해야 한다.

[관계기관 의견]

1. 사무처 운영에 관한 사항

과거 협회와 연합회의 단체 통합으로 1국장(B) 1처장(A) 체제로 운영하였고, 연합회 A 사무처장이 정년퇴직 이후 현재는 사무국장 체제로 운영되고 있다. 향후 사무국에서 사무처로 변경된 「정관」의 기준에 따라 직위에 대한 정리와 관련 규정에 대한 개정을 진행하겠다고 답변하였다.

2. 대회위원회, 생활체육위원회, 선수위원회 미구성

협회는 지난 대한체육회 정기종합감사(2020.5.18.~20.)때 분과위원회 중 대회위원회, 생활체육위원회, 선수위원회를 운영(회의 개최 등)을 하지 않아 지적받은 사례가 있어, 협회는 실제 운영하지 않는 위원회를 해체하였다고 답변하였다.

하지만 협회의 의견과 달리 ‘대한체육회 2020년 보디빌딩 정기종합감사 결과 보고(감사실-2804,2020.12.17.)’에 따르면 대한보디빌딩이 관리단체 해체일 이후(2019.5.30.) 새롭게 구성한 여성위원회에 대하여 필요한 별도 규정을 제정하여 운영하고, 협회의 이사회 자문기구로 설치한 경기력향상위원회 등 4개 분과위원회가 협회의 사업 수행과 목적 달성을 위하여 원활히 활동할 수 있도록 위원회 운영에 만전을 기하라고 요구한 바 있어 대한체육회의 감사 지적사항으로 위원회를 해체하였다는 협회의 주장은 사실과 맞지 않았다.

또한 협회는 대한체육회로부터 ‘체육지도자 실기·구술 자격검정’과 관련하여 별도 위원회를 구성 및 의결을 거쳐 사업을 진행하라는 지시를 받고 [스포츠지도사 자격 검정 실무위원회]를 구성하여 운영하였고,

해당 위원회 구성 전에 생활체육위원회에서 체육지도자 실기·구술 자격검정 역할을 해왔기에 [스포츠지도사 자격 검정 실무위원회]에서 해당 업무를 포함하여 진행하였다고 답변하였다.

그러나, 대한체육회에서 체육지도자 실기·구술 자격검정관련 별도 위원회를 구성하라는 지시를 받아 [스포츠지도사 자격 검정 실무위원회]를 구성하여 운영한 것까지는 바람직하나, 기존 생활체육위원회의 역할과 스포츠 자격 검정 실무위원회의 역할이 동일하여 생활체육위원회를 운영하지 않는다는 협회의 주장은 납득하기 어렵다.

만약 사무처의 주장대로 대회위원회, 선수위원회, 생활체육위원회 운영에 대하여 사업수행과 목적 달성을 위한 필요성이 없다고 판단된다면 협회는 「정관」을 개정했어야 한다.

[조치할 사항] (사)대한보디빌딩협회장은

1. 협회 「정관」 제49조(사무처)에 따라 사무처장 및 사무국장 직위 정리를 하여 주시기 바랍니다. (개 선)
2. 협회 정관에 명시된 대회위원회, 선수위원회, 생활체육위원회를 「정관」 제 37조에 따라 구성하여 해당 위원회의 설치 목적과 기능에 맞게 사무처의 자문 기구로 운영하시기 바랍니다. (통 보)

[일련번호: 2]

대 한 체 육 회

시 정 · 통 보 · 기 관 주 의 · 권 고

[제 목] 예산 및 회계에 관한 사항

[기관·부서명] (사)대한보디빌딩협회

[내 용]

1. 법인카드 및 업무추진비 운영 부적절

(사)대한보디빌딩협회(이하 ‘협회’라 함)는 조직 및 운영에 관한 사항을 「정관」에서 정하고 이에 따라 모든 사무를 처리하고 있으며, 「정관」 제24조의2(임원의 보수)에 따라 회장 및 비상근 임원에게 보수나 급여성 경비를 지급하지 않는 대신 업무 수행에 필요한 최소한의 경비는 구체적인 사용목적을 명시하여 지급할 수 있다.

협회는 공정하고 일관성 있는 회계업무를 수행하기 위하여 「회계규정」을 제정하였으며, 업무추진비는 동 규정 제9조(계정과목)²⁾ 및 [별표 1]에 따라 경상운영비 - 업무추진비로 정하여 사업추진에 필요한 경비 및 조직운영비(접대비, 연회비, 귀빈초청경비, 정례회의 경비 등)에 사용되도록 규정되어 있다.

또한 예산집행의 적정성과 효율성을 높이기 위해 「법인카드 사용 및 업무추진비 집행지침」을 정하여 이를 따르고 있으며, 동 지침 제3조(업무추진비 사전기본결재)³⁾, 제4조(업무추진비 집행액)⁴⁾ 및 제6조(업무추진비 전결결재 및 품의)⁵⁾에

2) 대한보디빌딩협회 회계규정 제9조(계정과목) ① 계정과목은 재무상태표 계정과 운영성과표 계정으로 구분한다.

② 계정과목은 중요성의 원칙에 따라 설정하고 명료성·계속성·비교성이 유지되어야 한다.

③ 재무상태표·운영성과표 계정과목의 배열 및 해소는 별표 1과 같다.

④ 계정과목은 회계연도 중에는 특별한 경우를 제외하고는 개정할 수 없다.

3) 대한보디빌딩협회 법인카드 및 업무추진비 집행지침 제3조(업무추진비 사전기본결재) ① 업무추진비의 사용은 사전 기본결재(별지 제1호 서식)가 원칙이며 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 목적(사업추진, 회의 등), 사유(구체적인 협의·회의 내용), 일시, 장소 등

2. 참석인원, 대상기관(개인), 주관자 및 참석자, 사용 예상금액 등

② 단, 사용 예상금액이 300,000원 이하인 경우에는 사전 기본결재를 득하지 아니한다.

4) 대한보디빌딩협회 법인카드 및 업무추진비 집행지침 제4조(업무추진비 집행액) 공식회의, 업무협의, 간담회 등에 사용하는 업무추진비는 특별한 경우(총회, 이사회, 회장단회의, 시·도지부 간담회 등)를 제외하고 가능한 한 참석자 1인당 30,000원 이

따라 업무추진비는 공식회의, 업무협의, 간담회 등을 목적으로 사용되어야 하며, 30만 원 이상의 업무추진비 사용은 목적과 사유 등을 명시하여 사전 기본결재를 받아 집행해야 한다.

끝으로 이런 업무추진비의 사용은 예·결산 이사회에서 업무추진비로 소요될 적정 경비의 편성을 심의·의결 받아 사용해야 한다.

따라서 협회는 매년 예·결산 이사회에서 회계 규정 및 법인카드 및 업무추진비 집행지침에 따라 비상임 임원의 업무추진비를 편성하여 의결 받아야 할 뿐만 아니라, 지급 대상 임원을 명확히 선정하여 지급해야 하며, 해당 임원은 편성된 예산 안에서 업무추진비를 집행하고, 집행 시에도 사용이 가능한 시간과 장소 등을 준수하여 집행목적에 맞는 업무추진비를 집행하고 이를 적법하게 정산해야 한다.

그런데 협회는 C 前전무이사가 사용할 수 있는 업무추진비를 별도로 정하지 않은 채 여비규정에 따라 집행되어야 할 교통비(주유비)를 [표 1]과 같이 업무추진비로 사용하도록 하였으며,

[표 1] C 前전무이사 업무추진비 사용내역

(단위: 원)

일자	금액	내용	카드번호	비고
2021.07.26.	120,000	올림픽공원 연간차량등록	-	
2022.05.13.	80,500	제1회 Mr.&Ms. 영남선발대회 참석 교통비	4336920002353049	시도대회/KTX
2022.05.31.	122,200	제55회 Mr.&Ms. Fitness 부산선발대회 참석 교통비	4336920002353049	시도대회/KTX
2022.07.24.	70,000	IFBB 심판강습회 주유	4336920002353031	중앙사업
2022.07.25.	50,000	IFBB 심판강습회 주유	4336920002353031	중앙사업
2022.07.28.	91,000	YMCA 선발대회 참석 교통비	4336920002353064	중앙사업/KTX
2022.08.11.	105,100	Mr.&Ms. 경남선발대회 참석 교통비	4336920002353064	시도대회/KTX
2022.09.28.	109,600	전국체육대회 참석 교통비	4336920002353049	중앙사업/KTX
2022.10.14.	19,600	자문위원 위촉장 수여식 C 전무이사 커피	4336920002353031	
2022.10.18.	50,000	세계피트니스선수권대회 주유비(일산-영주)	4336920002353031	
합계	818,000			

자료: (사)대한보디빌딩협회 제출자료 재구성

내에서 집행하여야 한다.

- 5) 대한보디빌딩협회 법인카드 및 업무추진비 집행지침 제6조(업무추진비 전결결재 및 품의) ① 사용 예상금액이 300,000원 이상일 경우 사전 기본결재는 「위임전결내규」를 따른다.
② 경비사용 후 집행 품의 시 기본결재 품의서, 회의내용, 카드전표 등 증빙서류를 제출하여야 한다.

특히 법인카드 및 업무추진비 집행지침 제13조(관리책임) 제1항6)에 따라 법인카드는 사무국장 책임 하에 사용·관리해야함에도 불구하고, C 前전무이사가 사용한 업무추진비 항목은 카드전표 등 관련 증빙 서류 없이 집행 품의도 작성되지 않은 상태로 2022년도 임원 업무추진비 사용 보고 내부결재만 작성7)된 것으로 확인되었다.

2. 여비규정 미준수

협회는 「여비규정」 제14조(국내여비)⁸⁾ 및 제15조(교통수단 이용)⁹⁾에 따라 직원에게 근무지의 국내 출장 시 일비와 식비는 각 25,000원·숙박비는 실비로 지급하고 있으며, 서울시내 출장 중에는 택시 이용이 가능하다고 규정하고 있다.

그런데 협회는 출장 시 식비를 여비규정 제14조(국내여비)에 따라 1인당 1일 25,000원 정액 지급해야 하지만, 실제로는 법인카드를 사용해 실비로 식비를 집행한 사례가 다수 확인되어 규정에 맞지 않게 관련 비용이 집행된 것으로 확인되었다.

또한 협회는 서울시내 출장 중에만 택시 이용이 가능함에도 불구하고, 출장

6) (사)대한보디빌딩협회 제13조(관리책임) ① 법인카드는 사무국장 책임 하에 사용·관리한다.

7) (사)대한보디빌딩협회-675(2023.3.31.)

8) (사)대한보디빌딩협회 제14조(국내여비) ① 근무지의 국내 여비는 별표1에 의하여 지급한다. 업무용차량을 이용하는 경우에는 해당 교통비를 지급하지 아니하고 일비의 2분의 1만 지급한다.

[별표 제1호]

국 내 여 비 정 액 표

(단위 : 원)

여비 종류 구분	철도운임	선박운임	항공운임	자동차 운임	체 재 비			비 고
					일 비	숙박비	식 비	
회 장	실비 (특실)	실비 (1등급)	실비	실비		실비	25,000	
전직원	실비 (일반실)	실비 (2등급)	실비	실비	25,000	실비 (상한액: 특별시 100,000 광역시80,000 그밖의지역 70,000)	25,000	

주 : 1) 자동차, 선박운임의 정액은 국토해양부장관 및 지방자치단체장의 인가요금으로 한다.

9) (사)대한보디빌딩협회 제15조(교통수단 이용) ① 국내출장 시에는 철도를 이용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시급을 요하거나 지역의 특수성에 따라 이를 달리할 수 있다.

지에서 복귀한 후 택시비를 사용한 사례(2022년 5월 9일 대학교교 미즈대회 출장 등)가 있음을 확인하였다.

3. 임직원 행동강령 미준수

협회는 인사규정 제72조(청렴의 의무) 제1항¹⁰⁾, 임직원 행동강령 제20조(금품 등을 받는 행위의 제한)¹¹⁾ 및 제25조(건전한 경조사 문화의 정착)¹²⁾에 따라 직원들의 청렴 의무를 지키고 건전한 경조사 문화를 정착시키기 위해 노력하고 있으며,

[표 3] 임직원 행동강령 음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위¹³⁾

구분	가액 범위
1. 음식물: 제공자와 공직자가 함께 하는 식사, 다과, 주류, 음료, 그 밖에 이에 준하는 것	3만원
2. 경조사비: 축의금·조의금 다만 축의금·조의금을 대신하는 화환·조화	5만원 10만원
3. 선물: 금전 및 제1호에 따른 음식물을 제외한 일체의 물품 또는 유가증권, 그 밖에 이에 준하는 것 다만, 「농수산물 품질관리법」 제2조제1항제1호에 따른 농수산물(이하 “농수산물”이라 한다) 및 같은 항 제13호에 따른 농수산물가공품(농수산물을 원료 또는 재료의 50 퍼센트를 넘게 사용하여 가공한 제품만 해당하며, 이하 “농수산물가공품”이라 한다)	5만원 10만원

자료: (사)대한보디빌딩협회 제출자료 재구성

- 10) (사)대한보디빌딩협회 인사규정 제72조(청렴의 의무) ① 직원은 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례, 증여 또는 금품 및 향응수수(제안·주선 행위 포함), 공금의 횡령·유용 등의 행위를 하여서는 아니 된다.
- 11) (사)대한보디빌딩협회 임직원 행동강령 제20조(금품 등을 받는 행위의 제한) ③ 제24조의 외부강의등에 관한 사례금 또는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금품 등은 제1항 또는 제2항에서 수수(收受)를 금지하는 금품 등에 해당하지 아니한다.
2. 원활한 직무수행 또는 사고·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물 등으로서 별표 1 에서 정하는 가액 범위 안의 금품 등
- 12) (사)대한보디빌딩협회 임직원행동강령 제25조(건전한 경조사 문화의 정착) ① 임직원은 건전한 경조사 문화의 정착을 위하여 솔선수범하여야 한다.
- ③ 임·직원은 경조사와 관련하여 5만원(화환, 조화의 경우 10만원 한도)을 초과하는 경조금품 등을 주거나 받아서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.
1. 임·직원과 친족 간에 주고받는 경조사 관련 금품 등
 2. 임·직원 자신이 소속된 종교단체·친목단체 등에서 그 단체 등의 정관·회칙 등에서 정하는 바에 따라 제공되는 경조사 관련 금품 등
 3. 임·직원의 경조사 시 기관 또는 기관장의 명의로 지급하는 경조사 관련 금품(축조의금, 화환) 등
- 13) 비교
- 가. 제1호의 음식물, 제2호의 경조사비 및 제3호의 선물의 각각의 가액 범위는 각 호의 구분란에 해당하는 것을 모두 합산한 금액으로 한다.
- 나. 제2호의 축의금·조의금과 같은 호 화환·조화를 함께 받은 경우 또는 제3호 선물과 같은 호 농수산물·농수산물가공품을 함께 받은 경우에는 각각 그 가액을 합산한다. 이 경우 가액 범위는 10만원으로 하되, 제2호 또는 제3호의 가액 범위를 각각 초과해서는 안된다.
- 다. 제1호의 음식물, 제2호의 경조사비 및 제3호의 선물을 함께 수수한 경우에는 그 가액을 합산한다. 이 경우 가액 범위는 10만원으로 하되, 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 가액 범위를 각각 초과해서는 안된다.

[표 3]과 같이 경조사비와 선물은 각 50,000원으로 제한하고, 농수산물 품지관리법에 따른 농수산가공품은 100,000원으로 제한하고 있다.

따라서 협회는 경조비 지급 기준을 임직원 행동강령을 준수하는 범위 내에서 마련하고, 해당 기준에 따라 경조비를 지급해야 한다.

그런데 협회는 ‘자체-사무국운영비-경조비’로 경조비를 편성하여 협회 「경조사비 지급 기준」에 따라 [표 4]와 같이 지급하고 있어 D 이사 부친상으로 300,000원으로 지급하는 등 협회 임직원 행동강령의 경조사비 지급 한도인 50,000원을 초과하여 경조사비를 지급한 사례가 있는 것으로 확인되었다.

[표 4] (사)대한보디빌딩협회 경조사비 지급 기준(임원, 고문 및 자문위원)

(단위: 원)

구분	대상	경조금	경조화환	비고
결혼	본인	300,000	화환	중앙 임원 및 시·도협회 문자
	자녀	300,000	화환	중앙 임원 및 시·도협회 문자
사망	본인 및 배우자	300,000	근조	중앙 임원 및 시·도협회 문자
	본인 및 배우자의 부모	300,000	근조	중앙 임원 및 시·도협회 문자
	자녀	300,000	근조	중앙 임원 및 시·도협회 문자
개업	본인 및 배우자	-	화환	

자료: (사)대한보디빌딩협회 제출자료 재구성

또한 협회는 ‘자체-국제사업-세계남자선수권대회-진행비’ 명목으로 2021년 세계보디빌딩연맹 임원 등에게 [표 5]과 같이 선물 지급 한도인 50,000원을 초과한 300,000원 이상의 선물을 지급한 사례가 확인되었으며, 이는 임직원 행동강령에서 정한 선물 가액 기준을 위반한 것에 해당한다. 해당 선물을 지급한 것은 원활한 직무수행 또는 사교·의례 등의 목적으로 제공되었더라도 과도한 금액으로 인해 규정 위반에 해당한다.

[표 5] (사)대한보디빌딩협회 선물 제공 내역

(단위: 원)

일자	대상 및 내역	재원	금액
2021. 11. 2.	IFBB 회장 선물(구찌)	자체-국제사업-세계남자선수권대회-진행비	432,752
	IFBB 전무이사 선물(몽블랑펜)		334,505
	IFBB 선물(조니워커)		320,470

자료: (사)대한보디빌딩협회 제출자료 재구성

[관계기관 의견]

협회는 임원의 업무추진비 사용과 관련하여 C 前전무이사에게 법인카드 및 업무추진비 집행지침 규정을 제공하고, 카드 사용 시 사전에 사용 사유 와 내용을 알려주면 내부 결재를 진행하겠다고 하였으나, 해당 임원은 내부결재 없이 영수증만 추후 제출하였다고 답변하였다.

그러나 협회는 회계규정 및 법인카드 및 업무추진비 집행지침 등에 따라 협회 임직원이 집행목적에 맞게 지출을 하고, 경비사용 후 집행 품의 시 기본결재가 포함되도록 관리를 할 책임이 있다.

[조치할 사항] (사)대한보디빌딩협회장은

1. 임원의 업무추진비는 이사회 의결을 받아 편성된 예산 범위 내에서 사용 가능한 시간과 장소 등을 준수하여 집행목적에 맞게 집행할 수 있도록 관리하시기 바랍니다. (시 정)

2. 법인카드 관리책임자 B 사무국장을 ‘주의’ 조치 하는 등의 방안을 마련하여 임직원들로 하여금 경각심을 갖고 회계 업무를 수행할 수 있도록 하시기 바랍니다. (통 보)

3. 여비규정 및 임직원 행동강령 등 관련 규정을 위반하여 예산을 집행하는 사례가 반복되지 않도록 각별히 유의하고, 여비규정 및 임직원 행동강령을 철저히 준수하여 업무를 수행하시기 바랍니다. (기관주의)

4. 끝으로 여비 및 경조사비 지급 기준을 정비하는 등 관련 규정을 준수하여 예산 집행이 이루어질 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다. (권 고)

[일련번호: 3]

대한체육회 권고

[제 목] 초과근무에 관한 사항

[기관·부서명] (사)대한보디빌딩협회

[내 용]

(사)대한보디빌딩협회(이하 ‘협회’라 한다)는 2024년 8월 8일 감사일 기준으로 상시근로자 수가 11명인 사업장으로 근로기준법의 적용을 받고 있다. 협회는 「근로기준법」 제53조(연장 근로의 제한)¹⁴⁾에 따라 당사자 간의 합의로 연장 근로를 명할 수 있으며, 같은 법 제70조(야간근로와 휴일근로의 제한)¹⁵⁾에 따라 여성근로자의 동의를 받아야 하고, 동법 제56조(연장·야간 및 휴일 근로)¹⁶⁾ 및 제57조(보상휴가제)¹⁷⁾에 따라 근로자가 연장·야간 및 휴일에 근로한 경우 수당을 지급하거나 보상휴가를 부여해야 한다.

협회는 「복무규정」 제11조(시간외 및 야간근무 등)¹⁸⁾에 따라 시간 외 및 야

14) 근로기준법 제53조(연장 근로의 제한) ① 당사자 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 제50조의 근로시간을 연장할 수 있다.

15) 근로기준법 제70조(야간근로와 휴일근로의 제한) ① 사용자는 18세 이상의 여성을 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키려면 그 근로자의 동의를 받아야 한다.

16) 근로기준법 제56조(연장·야간 및 휴일 근로) ① 사용자는 연장근로(제53조·제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. <개정 2018. 3. 20.>

② 제1항에도 불구하고 사용자는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. <신설 2018. 3. 20.>

1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50

2. 8시간을 초과한 휴일근로: 통상임금의 100분의 100

③ 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. <신설 2018. 3. 20.>

17) 근로기준법 제57조(보상 휴가제) 사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제51조의3, 제52조제2항제2호 및 제56조에 따른 연장근로·야간근로 및 휴일근로 등에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.

18) 대한보디빌딩협회 제11조(시간외 및 야간근무 등) ① 사무처장 또는 사무국장은 사무처리상 필요하다고 인정될 때는 소속 직원에게 시간외근무 또는 야간근무 등을 명할 수 있다.

② 제1항의 시간외근무시간은 1개월의 정산기간을 평균하여 1주(휴일을 포함한 7일을 말한다) 간에 12시간을 초과할 수 없다.

③ 제1항에 의한 근무자에게는 [별표 제1호]에 따라 수당을 지급할 수 있으며 제26조에 따라 보상휴가로 수당지급을 갈음할 수 있다.

[별표 제1호]

간·휴일근무자에게 초과 근무수당을 지급(통상임금×100분의 50)하거나 보상휴가를 부여해야 하며, 초과근무수당 관리지침에서는 사무국장의 초과근무 명령을 받고 초과근무신청서를 사전에 결재 받아 초과근무를 해야 한다고 규정하고 있다.

협회의 직원이 실제로 초과근무를 했다면, 협회는 초과근무신청서를 제출받고 이에 따라 초과근무수당을 지급하거나 보상휴가를 부여해야 한다. 그러나 협회는 수당을 지급하거나 보상휴가를 부여하는 대신 식대를 지급한 것으로 확인되었다.

[표 1] (사)대한보디빌딩협회 2023년 근무상황부 일부 내역

연번	성명	일자	시간	연번	성명	일자	시간
1	E	2023.05.24(수)	19:00~20:00	38	E	2023.07.18(화)	19:00~21:00
2	F	2023.05.26(금)	19:00~22:00	39	E	2023.08.24(목)	19:00~20:30
3	B	2023.05.30(화)	19:00~20:00	40	E	2023.08.25(금)	19:00~22:00
4	G	2023.05.30(화)	19:00~20:30	41	J	2023.08.31(목)	19:00~21:00
5	H	2023.05.30(화)	19:00~20:30	42	J	2023.09.07(목)	19:00~21:00
6	G	2023.05.31(수)	19:00~20:00	43	I	2023.09.12(화)	19:00~21:00
7	H	2023.05.31(수)	19:00~20:00	44	J	2023.09.12(화)	19:00~21:00
8	B	2023.06.09(금)	19:00~21:00	45	B	2023.09.13(수)	19:00~21:00
9	I	2023.06.09(금)	19:00~21:00	46	F	2023.09.13(수)	19:00~21:00
10	J	2023.06.09(금)	19:00~21:00	47	I	2023.09.13(수)	19:00~21:00
11	E	2023.06.09(금)	19:00~21:00	48	J	2023.09.13(수)	19:00~21:00
12	G	2023.06.12(월)	19:00~21:00	49	G	2023.10.06(금)	19:00~21:00
13	J	2023.06.12(월)	19:00~21:00	50	L	2023.10.06(금)	19:00~21:00
14	E	2023.06.12(월)	19:00~21:00	51	E	2023.10.06(금)	19:00~21:00
15	H	2023.06.12(월)	19:00~21:00	52	K	2023.10.06(금)	19:00~21:00
16	K	2023.06.12(월)	19:00~21:00	53	G	2023.10.11(수)	19:00~21:00

초과근무수당

지급대상	구 분	지급기준
직원전원	초과근무수당	통상임금×1.5/209×초과근무시간

17	G	2023.06.13(화)	19:00~20:00	54	K	2023.10.11(수)	19:00~21:00
18	K	2023.06.13(화)	19:00~20:00	55	E	2023.10.11(수)	19:00~21:00
19	I	2023.06.14(수)	19:00~21:00	56	F	2023.10.11(수)	19:00~23:00
20	J	2023.06.14(수)	19:00~21:00	57	I	2023.10.20(금)	19:00~21:00
21	G	2023.06.14(수)	19:00~22:00	58	J	2023.10.20(금)	19:00~21:00
22	H	2023.06.14(수)	19:00~22:00	59	J	2023.10.23(월)	19:00~21:00
23	K	2023.06.14(수)	19:00~22:00	60	E	2023.10.23(월)	19:00~21:00
24	G	2023.06.15(목)	19:00~21:00	61	I	2023.10.27(금)	19:00~20:00
25	H	2023.06.15(목)	19:00~21:00	62	J	2023.10.27(금)	19:00~20:00
26	K	2023.06.15(목)	19:00~21:00	63	G	2023.10.27(금)	19:00~20:00
27	M	2023.06.16(금)	11:30~15:30	64	E	2023.10.27(금)	19:00~20:00
28	G	2023.06.19(월)	19:00~22:00	65	I	2023.10.30(월)	19:00~20:00
29	E	2023.06.19(월)	19:00~22:00	66	G	2023.10.30(월)	19:00~20:00
30	H	2023.06.19(월)	19:00~22:00	67	J	2023.10.30(월)	19:00~20:00
31	K	2023.06.19(월)	19:00~22:00	68	E	2023.10.30(월)	19:00~20:00
32	E	2023.07.12(수)	19:00~20:00	69	F	2023.11.13(월)	19:00~22:30
33	J	2023.07.14(금)	19:00~21:00	70	E	2023.11.15(수)	19:00~20:00
34	K	2023.07.14(금)	19:00~21:00	71	K	2023.11.15(수)	19:00~20:00
35	E	2023.07.14(금)	19:00~21:30	72	K	2023.11.20(월)	19:00~21:00
36	G	2023.07.18(화)	19:00~21:00	73	G	2023.12.5(화)	19:00~20:00
37	K	2023.07.18(화)	19:00~21:00	74	E	2023.12.5(화)	19:00~20:00

자료: (사)대한보디빌딩협회 제출자료 재구성

[관계기관 의견]

협회는 이와 관련하여 소명사항이 없다고 답변하였다.

[조치할 사항] (사)대한보디빌딩협회장은

「근로기준법」 제53조(연장 근로의 제한) 및 「복무규정」 제11조(시간외 및 야간근무 등)에 따라 초과근무가 발생한 경우에는 초과근무수당을 지급하거나 보상휴가를 부여하시기 바랍니다. (권 고)

[일련번호: 4]

대한체육회 기관주의·시정

[제 목] 코치아카데미 지도자 연수 교육에 관한 사항

[기관·부서명] (사)대한보디빌딩협회

[내 용]

(사)대한보디빌딩협회(이하 “협회”라 한다)는 정관 제4조(사업)에 따른 코치아카데미 지도자 연수 교육을 통한 보디빌딩 스포츠 및 웨이트 트레이닝의 올바른 지도를 목적으로 보디빌딩 지도자 양성을 위한 연수, 자격검정 및 자격부여에 관한 사항을 규정하기 위해 「지도자 연수 및 자격검증에 관한 규정」을 제정하였다.

동 규정 제2조(코치 아카데미 연수원)¹⁹⁾ 및 제5조(위원회의 설치 등)²⁰⁾에 따르면 지도자 연수원을 설치·운영하고, 구성 및 운영에 필요한 사항은 별도로 정하도록 되어 있다. 또한 연수원의 운영 및 지도자의 자격검정에 관해 필요한 사

19) 대한보디빌딩협회 지도자 연수 및 자격검증에 관한 규정 제2조(코치 아카데미 연수원) 본 협회는 제1조의 목적을 달성하기 위하여 지도자 연수원을 설치·운영하며 그 명칭은 코치 아카데미 연수원(이하 "연수원"이라 한다)이라 칭하고, 구성 및 운영에 필요한 사항은 별도로 정한다.

20) 대한보디빌딩협회 지도자 연수 및 자격검증에 관한 규정 제5조(위원회의 설치 등) ① 연수원의 운영 및 지도자의 자격검정에 관하여 필요한 사항을 심의하기 위하여 연수원에 위원회를 둔다.

② 위원회는 연수원 운영에 관하여 다음 사항을 심의한다.

1. 연수원의 운영에 관한 기본방침의 수립
2. 연수계획
3. 교과과정 편성 및 강사선정
4. 연수대상자 선정
5. 수료자 사정
6. 연수원 시·도 분원 선정
7. 기타 위원장이 부의하는 연수원의 운영에 관한 사항

③ 위원회는 자격검정에 관하여 다음 사항을 심의한다.

1. 자격검정에 관한 기본방침의 수립
2. 자격검정시행계획 및 세부지침
3. 자격검정시험 출제방침
4. 자격검정시행방법 및 합격자 사정
5. 기타 위원장이 부의하는 자격검정에 관한 사항

항을 심의하기 위해 연수원에 위원회를 두며, 위원회는 연수원 운영에 관한 기본방침 수립과 시·도 분원의 선정 등에 대해 심의하도록 규정되어 있다.

또한 동 규정 제23조(시·도 분원)²¹⁾에 따르면 연수원 설치·운영을 희망하는 시·도 지부는 해당 시·도 분원 선정 공모 계획에 따라 소정의 분원 신청서를 제출해야 하며, 시·도 분원 선정은 이사회의 심의를 거쳐야 하므로, 「지도자 연수 및 자격검증에 관한 규정」에 따라 코치 아카데미 연수원과 관련된 절차를 철저히 이행해야 한다.

그러나 협회는 코치 아카데미 지도자 자격증을 운영하면서 별도의 연수원을 설치하지 않고, 시·도분원만을 운영하였고, 2012년 정기대의원총회(2012. 2. 10.)를 근거로 시·도 분원 선정 공모 계획을 수립하여 시·도 지부에 통보하였다. 또한 시·도 분원에 대한 위원회 심의 없이 2012년 제2차 이사회(2012.6.27.)에서 (사)㉠을 시·도 분원으로 최종 선정하여 감사일 현재(2024. 8. 8.)까지 라이선스 계약을 체결하고 있다.

협회가 (사)㉠과 체결한 코치 아카데미 지도자 연수 교육 프로그램 라이선스 계약을 살펴보면, (사)㉠은 보디빌딩·피트니스 및 트레이닝 분야 교육 프로그램의 연구·개발 등을 운영·시행하도록 되어 있으며, 협회는 계약서 제3조(자격증 발급비)에 따라 (사)㉠로부터 자격증 발급비를 받고 있다.

아울러 협회는 2022년 6월 21일에 라이선스 계약을 추가로 체결(2022. 9. 8. ~ 2023. 9. 7.)하였는데, 「지도자 연수 및 자격검증에 관한 규정」에 정한 바와는 달리 별도로 공모계획을 수립하지 않고, ㉠로부터 코치아카데미 지도자 연수원 서울 분원 신청을 받아 계약을 체결한 것으로 확인되었다.

21) 대한보디빌딩협회 임직원 행동강령 제23조(청렴한 계약의 체결 및 이행) ① 임직원은 협회에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다.

② 임직원은 제1항의 입찰, 계약 및 계약이행 과정에서 거래상의 우월적인 지위를 이용하여 금지된 금품 등을 요구하거나 불공정한 거래 조건의 강요, 경영간섭 등 부당한 요구를 해서는 아니 된다.

[관계기관 의견]

협회는 위원회를 구성하여 연수원을 설치·운영하는 대신 위원회 상위개념인 이사회에서 의결 후 진행하였다고 답변하였으며, 코치아카데미 관련 규정의 현실화가 필요하여 규정을 개정할 예정이라고 답변하였다.

그러나 현행 규정에 따르면 위원회의 심의를 거쳐야 하도록 되어 있으며, 이사회가 위원회의 권한을 대체할 수 있다는 근거는 규정에 없으며, 규정을 개정한다고 하여도 현재 규정에 명시된 절차를 위반한 것에 대한 책임을 회피할 수는 없다.

[조치할 사항] (사)대한보디빌딩협회장은

1. 부적절한 운영이 재발하지 않도록 관련 규정을 철저히 준수하시기 바라며, 동일한 사례가 반복되지 않도록 각별히 주의하시기 바라며, (기관주의)
2. 코치 아카데미 연수원 설치·운영과 관련하여 규정을 개정하시기 바라며, 개정된 규정에 따라 라이선스 계약 업체를 재선정 하는 등 업무를 정상화하시기 바랍니다. (시 정)

[일련번호: 5]

대한체육회 시정

[제 목] 국가대표 선발 절차에 관한 사항

[기관·부서명] (사)대한보디빌딩협회

[내 용]

대한보디빌딩협회(이하 “협회”라 함)는 대한체육회(이하 “체육회”라 함) 「정관」 제7조(회원단체) 제2항 제1호 및 제3항 제1호²²⁾에 따른 정회원단체로서 정관에 명시된 권리와 의무를 준수해야 하며, 특히 체육회 「정관」 제10조(회원단체의 권리와 의무) 제2항 제1호²³⁾ 및 협회 「정관」 제6조(의무) 제1항 제1호²⁴⁾에 따라 체육회의 정관과 제 규정을 준수하여야 한다.

체육회는 국가대표의 공정한 선발 및 합리적 운영에 필요한 사항을 「국가대표 선발 및 운영 규정」에 명시하고 있으며, 동 규정 제2조(정의) 제2호 및 제3호에 따르면 “국가대표 지도자는 국가대표 선수의 훈련 등을 지도하기 위해 체육회 또는 협회가 선발한 사람을 말하며, “국가대표 선수”는 체육회 또는 회원종목단체가 국제종합경기대회 또는 국제종목별경기대회(친선경기대회는 제외한다.)에 우리나라를 대표하는 선수로 파견하기 위하여 선발·확정한 사람을 말한다.

또한 동 규정 제3조(다른 규정과의 관계)에 따르면 국가대표는 종목별대회에

22)대한체육회 정관 제7조(회원단체) ① 체육단체는 체육회에 회원으로 가입하여 회원단체가 된다.

② 제1항의 회원단체의 종류는 다음과 같다.

1. “회원종목단체”는 회원단체 중 특정 종목의 활동과 사업을 목적으로 설립된 단체를 말한다.

③ 제1항의 회원단체의 구분은 다음과 같다.

1. “정회원단체”는 체육회 이사회의 의결을 거쳐 대의원총회(이하 “총회”라 한다) 의결로 회원 가입을 확정된 단체를 말한다.

23)대한체육회 정관 제10조(회원단체의 권리와 의무) ② 정회원단체는 체육회에 대하여 다음 각 호의 의무를 갖는다. <개정 2021. 3. 16., 2021. 7. 5., 2022. 11. 11.>

1. 체육회의 정관과 제 규정을 준수할 의무

24)(사)대한보디빌딩협회 정관 제6조(체육회에 대한 권리와 의무) ① 회원종목단체는 체육회 정관 제10조의 권리와 의무를 갖는다. <2022.4.27. 개정>

파견하기 위하여 협회에서 실시하는 국가대표 선발 관련 사항은 국가대표 선발 규정에 따라 선발하는 것을 원칙으로 하며,

협회는 종목별 대회에 파견하기 위하여 「국가대표 선발 및 운영규정」 제9조(경기임원 및 기타 인원의 선발 절차)²⁵⁾와 제12조(국가대표 선수 선발 절차)²⁶⁾에 따라, 지도자 및 트레이너는 선발일 1개월 이전에 공고를 해야 하며, 국가대표 선수를 선발하고자 할 때는 선발일 2개월 이전에 공고를 하여야 한다고 규정하고 있다.

협회가 국가대표 지도자, 트레이너 및 선수 선발에 대하여 관련 규정을 두고 있는 것은 선발 공고일을 규정에 명시함으로써 모든 지원자들이 동일한 조건에서 준비할 수 있도록 공정한 경쟁 환경을 조성하고, 선발 과정의 투명성을 보장하며, 지원자들에게 충분한 준비 시간을 제공하기 위함이다. 따라서 협회는 규정에 따른 공고일을 준수해야 한다.

그러나, 협회는 [표 1] 및 [표 2]에서 확인된 바와 같이 감사일 기준(2024. 8. 7. ~ 8. 9.)으로 국가대표 선수 및 지도자 선발 시 공고 일정을 준수하지 못했으며, 공고일보다 지연된 상태로 홈페이지에 게시한 사례도 있었다.

25) 제9조(경기임원 및 기타 인원의 선발 절차) ① 협회 위원회는 국가대표 지도자 선발 일정 등 세부사항을 정하여 국가대표 후보자 평가일 1개월 이전에 공고하며, 국가대표 지도자 후보자를 평가 및 역량과 선수의 구성에 따라 후보자의 역할(감독, 코치)을 선정하고 그 결과를 심의하여 이사회에 추천하고 이사회에서 확정한다. 단, 긴급한 사유가 있는 경우 공고 기간을 단축할 수 있다.

26) 제12조(국가대표 선수 선발 절차) ① 국가대표 선수는 위원회에서 선발일정 등 세부사항을 결정하고 국가대표 선수의 선발 결과를 심의한 후 확정한다.

② 국가대표 선수 후보자와 관련이 있는 위원은 해당 심의 안전에 참여할 수 없다.

③ 협회는 국가대표 선수 선발을 하고자 하는 때에는 선발일 2개월 이전에 공고하여야 하며, 국제종목연맹의 대회 참가 요건의 공지가 늦어지는 경우 또는 긴급한 사유가 있는 경우 공고 지연에 대한 사유를 홈페이지 등을 통해 공고하고 선발 공고시기를 달리 할 수 있다.

④ 위원회는 선발전 결과를 토대로 심의하며, 필요시 2차 또는 최종 선발전을 개최할 수 있다.

⑤ 선발된 국가대표 선수는 즉시 협회 홈페이지 등을 통해 공고하여야 한다.

[표 1] 국가대표 지도자 선발 관련

연번	선발계획 심의일 (경향위)	규정상 공고일	홈페이지 공고일	선발일	대회명
1	2022.06.29. (제13대 제6차)	2022.07.02.	2022.07.07.	2022.08.02.	2022 아시아선수권대회
2	2022.08.14. (제13대 제8차)	2022.08.17.	2022.08.22.	2022.09.17.	2022 세계남자보디빌딩선수권대회
3	2022.08.14. (제13대 제8차)	2022.08.17.	2022.08.22.	2022.09.17.	2022 세계피트니스선수권대회 및 IFBB 남자월드컵
4	2023.04.19.	2023.08.09.	2023.08.11.	2023.09.09.	2023 세계피트니스선수권대회
5	2023.04.19.	2023.08.09.	2023.08.11.	2023.09.09.	2023 세계남자보디빌딩선수권대회

자료: (사)대한보디빌딩협회 제출자료 재구성

[표 2] 국가대표 선수 선발 관련

연번	선발계획 심의일 (경향위)	규정상 공고일	홈페이지 공고일	선발일	대회명
1	2022.06.29. (제13대 제6차)	2022.06.02.	2022.07.11.	2022.08.02.	2022 아시아선수권대회
2	2022.08.02. (제13대 제7차)	2022.07.17.	2022.08.15.	(1차) 2022.09.17. (2차) 2022.10.09.	2022 세계남자보디빌딩선수권대회

자료: (사)대한보디빌딩협회 제출자료 재구성

협회는 해당 대회의 개최요강이 늦어지면서 전체 일정이 지연되거나, 내부결재 과정에서 시간이 소요되어 홈페이지 공시가 지연되었다고 설명하였다.

그러나 개최 요강 지연이 빈번하다면, 지연되는 상황에서도 관련 규정을 위반하지 않고 국가대표 선발 절차를 진행할 수 있도록 하는 등의 방안을 마련했어야 하며, 내부결재로 인한 공시 지연은 규정 위반의 정당한 사유로 보기 어렵다.

또한 관련 규정을 위반할 경우 선발 과정에서 공정성 문제가 발생할 수 있으며, 국가대표 선발 및 운영에 대한 전반적인 신뢰도에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

[관계기관 의견]

협회는 지도자 선발과 관련하여 국가대표 선발 및 운영규정 제9조(제1항에 따라 긴급한 사유가 있을 경우 공고 기간을 단축할 수 있어 이를 적용했다고 설명했다. 그러나, 규정 위반이 아닌 긴급한 사유로 인한 지연임을 증명할 근거를 제시하지 못했으므로 협회의 주장은 받아들일 수 없다.

협회는 선수 선발의 경우, 동 규정 제12조 제3항(국가대표 선수 선발 절차)에 따라 국제종목연맹의 대회 참가 요건의 공지가 늦어지는 경우 또는 긴급한 사유가 있는 경우 공고 지연에 대한 사유를 홈페이지 등을 통해 공고하고 선발 공고시기를 조정할 수 있지만 공고시기를 변경하지는 않았으며, 향후에는 국가대표 지도자 및 선수 선발 시 규정을 준수하여 진행하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] (사)대한보디빌딩협회장은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 국가대표팀 운영 규정을 준수하여 국가대표 선발을 공고하시기 바랍니다. (시 정)